

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - IPM

INSTAURAÇÃO • PORTARIA • ENCARREGADO • DILIGÊNCIAS • SIGILO



DPPM • AULA 03

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

TITÃ



O QUE É O IPM

art. 9º do CPPM • finalidade e natureza

DEFINIÇÃO EM UMA LINHA

O Inquérito Policial Militar é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Ele é uma instrução provisória voltada a reunir elementos para a propositura da ação penal.

1 TRÊS PALAVRAS QUE A BANCA TROCA

NÚCLEO	CORRETO	PEGADINHA
APURAÇÃO	sumária	não é sentença nem julgamento
NATUREZA	instrução provisória	não 'permanente' e não 'condenatória'
FINALIDADE	elementos para a ação penal	não é produzir condenação

ART. 9º

Exames, perícias e avaliações realizados regularmente no IPM por peritos idôneos e com observância das formalidades do CPPM podem ser efetivamente instrutórios da ação penal.

MAPA DA AULA

Art. 9º finalidade -> art. 10 instauração -> art. 11 escrivão -> art. 12 providências imediatas -> art. 13 diligências -> arts. 14 a 16-A assistência, requisitos, sigilo e defesa -> art. 19 regras de oitiva.



ART. 10 - COMO O IPM COMEÇA

instauração por portaria

1

SEIS PORTAS DE ENTRADA

	MODO	COMO LER NA PROVA
A	de ofício	pela autoridade militar do âmbito de jurisdição/comando em que ocorreu a infração, atendida a hierarquia
B	determinação ou delegação	por autoridade militar superior; em urgência, pode ser comunicada por via telegráfica ou radiotelefônica, com confirmação posterior por ofício
C	requisição	do Ministério Público
D	decisão	do Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 25
E	requerimento/representação	da parte ofendida ou representante legal, ou representação autorizada de quem conheça a infração
F	sindicância	quando dela resultar indício da existência de infração penal militar

ESPERAR A DELEGAÇÃO NÃO PARALISA TUDO

Se a delegação ainda estiver pendente, o oficial responsável por comando, direção ou chefia - ou quem o substitua/esteja de serviço - pode e deve tomar imediatamente as providências do art. 12, quando cabíveis.

INDÍCIOS CONTRA SUPERIOR OU MAIS ANTIGO

Se, durante o IPM, surgirem indícios contra oficial de posto superior ao encarregado ou mais antigo, devem ser adotadas providências para que as funções sejam delegadas a outro oficial, observando o art. 7º, § 2º.



HIERARQUIA NA DELEGAÇÃO

art. 7º, §§ 2º a 4º • ponto clássico

REGRA PRINCIPAL

Na delegação para instaurar IPM, a função deve recair em oficial de posto superior ao do indiciado, seja o indiciado da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou reformado.

SE NÃO HOUVER SUPERIOR DISPONÍVEL

Pode ser designado oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Porém, se o indiciado for oficial da reserva ou reformado, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • DPU • ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO • 2016 • ITEM 136

Militar do Exército brasileiro cometeu crime de furto dentro de sua unidade. Consumado o delito, o comandante do batalhão determinou a instauração de inquérito policial militar, a fim de apurar o fato e a sua autoria.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Na hipótese de o indiciado ser oficial do Exército e estar na situação de inatividade, a autoridade policial militar poderá delegar um oficial da ativa do mesmo posto do indiciado para ser o encarregado do inquérito policial militar, observado o critério de antiguidade.

C

Certo

E

Errado

TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL



QUESTÃO REAL - HIERARQUIA

mesma situação • outro alvo da banca

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • DPU • ANALISTA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO • 2016 • ITEM 137

Militar do Exército brasileiro cometeu crime de furto dentro de sua unidade. Consumado o delito, o comandante do batalhão determinou a instauração de inquérito policial militar, a fim de apurar o fato e a sua autoria.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Se o indiciado for um cabo, a autoridade policial militar poderá nomear um oficial da ativa de qualquer posto superior ao de cabo como encarregado do inquérito policial militar.

C

Certo

E

Errado

TEXTO ORIGINAL PRESERVADO • GABARITO COMENTADO NO FINAL

1

COMO A CEBRASPE MONTA A PEGADINHA

PRAÇA X OFICIAL

A lógica de posto superior é decisiva quando há comparação hierárquica. Se o indiciado é praça, um oficial está hierarquicamente acima; se o indiciado é oficial, observe o posto, a antiguidade e a exceção relativa a oficial da reserva/reformado.

MEMÓRIA RÁPIDA

Superior primeiro. Se impossível: mesmo posto + mais antigo. Indiciado oficial da reserva/reformado: a antiguidade de posto não prevalece para a delegação.



ARTS. 11 E 12

escrivão + medidas preliminares

1 ESCRIVÃO DO IPM

QUEM DESIGNA E QUEM PODE SER

A designação cabe ao encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade delegante. Se o indiciado for oficial, o escrivão recai em segundo ou primeiro-tenente. Nos demais casos, em sargento, subtenente ou suboficial.

2 QUATRO PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS

1	LOCAL	dirigir-se ao local e preservar o estado/situação das coisas enquanto necessário
2	OBJETOS	apreender instrumentos e objetos que tenham relação com o fato
3	PRISÃO	efetuar a prisão do infrator, observado o art. 244
4	PROVAS	colher todas as provas úteis ao esclarecimento do fato e de suas circunstâncias

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q3

CEBRASPE • PMPA • OFICIAL • 2023 • QUESTÃO 50

De acordo com o previsto no CPPM, logo que a autoridade militar tiver conhecimento da prática de infração militar, ela deverá

- A) dirigir-se ao local da infração e manusear os elementos do crime a fim de encontrar vestígios.
- B) dirigir-se ao local da infração, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas, somente durante as vinte e quatro horas iniciais.
- C) apreender os instrumentos e todos os objetos que estiverem no local da infração, ainda que não tenham relação com o fato.
- D) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
- E) efetuar a prisão em flagrante do infrator que cometeu crime militar se o agente for praça; se oficial, respeitar a prerrogativa constitucional e este

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



ART. 13 - FORMAÇÃO DO IPM

o que o encarregado efetivamente faz

1

DILIGÊNCIAS CENTRAIS

01

adotar as medidas do art. 12, se ainda não realizadas;

02

ouvir o ofendido, o indiciado e as testemunhas;

03

proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e a acareações;

04

determinar exame de corpo de delito, outros exames e perícias, quando cabíveis;

05

determinar avaliação e identificação de coisa subtraída, desviada, destruída, danificada ou indevidamente apropriada;

06

proceder a buscas e apreensões nos termos do CPPM;

07

adotar medidas necessárias à proteção de testemunhas, peritos ou ofendido quando coagidos ou ameaçados.



ARTS. 14 A 16-A

assistência, encarregado, sigilo e defesa

1 ASSISTÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ART. 14

Em fato de excepcional importância ou de difícil elucidação, o encarregado pode solicitar ao procurador-geral a indicação de procurador que lhe dê assistência.

2 REQUISITO DO ENCARREGADO

ART. 15

Sempre que possível, o encarregado será oficial de posto não inferior a capitão ou capitão-tenente. A hierarquia do indiciado oficial continua relevante.

3 SIGILO NÃO É DEFESA ZERO

ART. 16

O IPM é sigiloso, mas o encarregado pode permitir que o advogado do indiciado dele tome conhecimento. Na prática, a leitura deve ser compatibilizada com as garantias de defesa e acesso aos elementos já documentados.

ART. 16-A - ATUALIZAÇÃO IMPORTANTE

Nos procedimentos que investiguem policiais militares e bombeiros militares por fatos relacionados ao uso da força letal no exercício profissional, consumado ou tentado, o investigado pode constituir defensor. O dispositivo prevê prazo de até 48 horas para constituição após a citação e regras para indicação de defensor se isso não ocorrer.



QUESTÃO INTEGRADORA - PMPA

o IPM inteiro em cinco alternativas

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q4

CEBRASPE • PMPA • OFICIAL • 2023 • QUESTÃO 51

No que diz respeito ao inquérito policial militar, assinale a opção correta.

- A) O inquérito policial militar é sigiloso, mas o policial militar que figurar como investigado em inquérito policial militar, por fato relacionado ao uso da força letal praticado no exercício profissional, consumado ou tentado, poderá constituir defensor.
- B) O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato que configure crime militar, com caráter de instrução probatória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à condenação por crime militar.
- C) O inquérito policial militar não poderá ser iniciado em virtude de sindicância feita em âmbito de jurisdição militar, mesmo que resulte em indício de infração penal militar, em virtude do princípio constitucional da independência das esferas administrativa e criminal.
- D) Para a formação do requerido inquérito, o encarregado deverá ouvir o ofendido, o indiciado e as testemunhas, bem como proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acareações; todavia, não poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito e perícias, por se tratar de atribuições exclusivas do delegado de polícia.
- E) Não existe a possibilidade de assistência de procurador do Ministério Público Militar ao encarregado durante o inquérito policial militar, mesmo que o fato delituoso seja de difícil elucidação.

QUESTÃO OFICIAL • ALTERNATIVAS INTEGRAIS • GABARITO NO FINAL



ART. 19 + CHECKLIST

regras de oitiva e revisão de 60 segundos

1 HORÁRIO DAS OITIVAS

REGRA

Testemunhas e indiciado devem ser ouvidos, salvo urgência inadiável registrada na assentada, durante o dia, entre 7h e 18h.

LIMITE DE TEMPO

A testemunha não será inquirida por mais de quatro horas consecutivas. Se tiver de continuar além desse período, é facultado descanso de meia hora. Se o depoimento não terminar às 18h, encerra-se para prosseguir no dia seguinte, salvo a disciplina de urgência prevista no Código.

2 CHECKLIST CEBRASPE

- 1 IPM = apuração sumária + autoria + instrução provisória.
- 2 Início formal: portaria, nas hipóteses do art. 10.
- 3 Sindicância com indício de crime militar pode originar IPM.
- 4 Delegação: superior ao indiciado; exceções exigem atenção à antiguidade.
- 5 Art. 12 = preservação do local + apreensão relacionada + prisão cabível + colheita de provas.
- 6 Art. 13 permite perícias, reconhecimento, acareação, busca/apreensão e proteção.
- 7 IPM é sigiloso, mas sigilo não elimina assistência defensiva.
- 8 Oitivas: 7h-18h; 4h consecutivas para testemunha.

PRÓXIMA AULA

DPPM Aula 04: IPM - encerramento, prazos, relatório, solução, remessa, arquivamento e valor probatório. Nesta aula, o foco foi a instauração e o desenvolvimento.



GABARITO COMENTADO + FONTES

Dia 06 • Aula 01

1. DPU 2016 - oficial inativo

ERRADO

A assertiva erra ao exigir a observância da antiguidade no mesmo posto para indiciado oficial da reserva/reformado. O art. 7º, § 4º, dispõe que, nessa hipótese, não prevalece, para a delegação, a antiguidade de posto. Gabarito conferido em banco de questões especializado: ERRADO.

2. DPU 2016 - indiciado cabo

CERTO

Sendo o indiciado praça (cabo), a delegação pode recair em oficial da ativa de posto superior. A regra do art. 7º, § 2º, exige superioridade hierárquica na delegação para instauração do IPM. Gabarito conferido em banco de questões especializado: CERTO.

3. PMPA CFO 2023 - providências imediatas

D

A alternativa D reproduz a providência do art. 12, alínea d: colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Gabarito oficial definitivo CEBRASPE: D.

4. PMPA CFO 2023 - IPM integrado

A

A alternativa A está de acordo com o sigilo do art. 16 e com a defesa prevista no art. 16-A para investigação de fato relacionado ao uso da força letal em exercício profissional. As demais alternativas trocam instrução provisória por finalidade condenatória, negam a sindicância como origem, retiram do encarregado o poder de determinar perícias ou negam a assistência do procurador. Gabarito oficial definitivo CEBRASPE: A.

FONTES CONFERIDAS

Legislação: Código de Processo Penal Militar - Decreto-Lei nº 1.002/1969, texto compilado no Portal Planalto, arts. 7º e 9º a 19.
PMPA 2023: Caderno oficial CEBRASPE 915_PMPA_CFO_001_01, questões 50 e 51; Gabarito Oficial Definitivo 915_PMPA_CFO_001_01.
DPU 2016: Caderno oficial CEBRASPE 164DPU_001_01, itens 136 e 137. Gabaritos conferidos em banco especializado e material de resolução.